



Verfassungsschutz darf AfD Hessen als Verdachtsfall beobachten

30.09.2025, 16:28 Uhr

Von: Selma Hornbacher-Schönleber

[Uns auf Google folgen](#)

Der hessische Verfassungsschutz hat den Landesverband der AfD am 5. September 2022 als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft. © Klaus-dietmar Gabbert/dpa

Der Verwaltungsgerichtshof Kassel bestätigt das Urteil, dass die AfD Hessen als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden darf. Die Partei kündigt juristische Schritte an.

Ein ethnisch, also völkisch, begründeter Volksbegriff, Diskriminierung von Deutschen mit Migrationshintergrund, pauschale Abwertung von Muslimen und Angriffe auf die Menschenwürde von Ausländern und Asylsuchenden: Aus diesen Gründen hatte der hessische Verfassungsschutz den Landesverband der AfD am 5. September 2022 als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft.

Als Reaktion reichte die AfD beim Verwaltungsgericht vier Eilanträge ein: einen gegen die Beobachtung ihres Landesverbands, die anderen drei gegen die Bekanntgabe dieser Beobachtung durch Innenministerium, Verfassungsschutz und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Im November 2023 hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden die Einstufung als Verdachtsfall bestätigt, deren Bekanntgabe jedoch

als unrechtmäßig zurückgewiesen. Hessen verfüge nicht über die Gesetzesgrundlage, die Beobachtung der AfD öffentlich zu machen. Für das Verfahren gegen Rhein sei nicht das Verwaltungsgericht, sondern der Hessische Staatsgerichtshof zuständig. Die AfD lege Beschwerde gegen die Einstufung ein, das Land Hessen gegen die Entscheidung zur Unterlassung der öffentlichen Bekanntgabe.

Der Verwaltungsgerichtshof Kassel hat nun die Entscheidung vom November 2023 bestätigt. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden als Vorinstanz habe etwa in Abwägung mit der Meinungsfreiheit unter anderem zutreffend angenommen, dass die AfD für einen sogenannten ethnischen Volksbegriff eintrete. Außerdem gebe es hinreichend Aussagen, die sich „gegen die Menschenwürde von Ausländern, insbesondere Asylsuchenden, als ethnisch Fremde“ richteten.

Poseck spricht von „vernichtendem Urteil“

Auch die Entscheidung zur Unrechtmäßigkeit der Bekanntgabe dieser Beobachtung durch Innenministerium und Verfassungsschutz sei zutreffend. Die Information der Öffentlichkeit über die AfD in Verfassungsschutzberichten schränke die Entscheidung nicht ein.

Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte vor rund drei Wochen das lange Verfahren um die AfD-Einstufung kritisiert. Nun begrüßt er die gerichtliche Bestätigung der Einstufung des Verfassungsschutzes: Das Urteil stelle der hessischen AfD ein vernichtendes Urteil aus. Da es sich dabei um die größte Oppositionspartei im Hessischen Landtag handele, stelle diese Entscheidung einen ernsten, aber notwendigen Vorgang dar. Er wolle jedoch nicht Wähler:innen der Partei, sondern nur deren radikale Kräfte ausgrenzen. Auch Oliver Stirböck (FDP) sieht nur Teile der AfD als rechtsextrem: Von extrem rechten Mitgliedern wie Björn Höcke habe die AfD es „bis heute nicht geschafft, sich zu distanzieren“.

Grundsätzlicher fällt die Kritik von SPD und Grünen aus. Lisa Gnadt betont: „Weite Teile der AfD verachten die Demokratie und den Rechtsstaat.“ Der bürgerliche Anstrich der Partei sei am Bröckeln, völkisches Denken und Rassismus bildeten den Markenkern der Partei. Grünsprecher Mathias Wagner sagt, die Partei werde völlig zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet, schließlich wende sie sich gegen Freiheit, Demokratie und Menschenwürde.

Die Landessprecher der AfD Hessen halten die Begründung des Gerichts, die AfD als Verdachtsfall zu führen, nicht für überzeugend. Sie kündigen an, nach dem Eil- nun ein Hauptsacheverfahren führen zu wollen. Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs ist nicht mehr anfechtbar.